

ADDRESS

BY

**MR. JUSTICE
IFTIKHAR MUHAMMAD CHAUDHRY
CHIEF JUSTICE OF PAKISTAN**

AT THE

**EARTH-BREAKING CEREMONY
OF ISLAMBAD HIGH COURT,
ISLAMABAD**

ON

5th November, 2013

My brother Judges of the Supreme Court;

Hon'ble Chief Justice and Judges of Islamabad High Court;

Worthy President and office bearers of the Supreme Court and High Court Bar Association;

Distinguished Members of the Bar;

Ladies and Gentlemen!

Assalamualaikum:

It is an occasion of extreme pleasure for me to address today the august gathering of bench and bar in this earth-breaking ceremony of Islamabad High Court at the Constitution Avenue, Islamabad. The establishment of Islamabad High Court in its own premises was badly needed to provide congenial working environment for Judges, lawyers and litigant parties.

The improvement in the justice sector cannot be achieved through one time struggle, it is, rather a continuous process. The legal and judicial institutions play a pivotal role in ensuring supremacy of Constitution, rule of law and protection of rights of the citizens. It was long standing demand of the lawyers' community as well as litigant public that all the Courts must be situated at one place or at least close to each other. With the construction of new building of Islamabad High Court at sector G-5, very close to the Supreme Court and Federal Shariat Court would save the lawyers as well as litigants from the agony of travelling long distances to reach from one Court to another. The existence of Supreme Court, Federal Shariat Court and High Court in close proximity, besides convenience, is also necessary for security reasons.

The spirit of our Constitution to administer justice is manifested right from its preamble. Article 175 provides for the establishment of the Supreme Court and a High Court for each Province. Since all the federal institutions existed in the Islamabad Capital Territory, there was huge burden of litigation on the Lahore High Court, Rawalpindi Bench, with regard to such institutions. It was the demand from all walks of life that there should be a separate High Court for the Islamabad.

The establishment of the Islamabad High Court was indeed a commendable step in aid of the right of access to justice, however, it was unfortunate that initially this Court was not established in accordance with the provisions of the Constitution, rather to provide some credibility to unconstitutional actions of dictator. Importantly, through 18th Constitutional Amendment, certain amendments were made in Article 175 and the provision for establishing the High Court for the Islamabad Capital Territory were added. In pursuance whereof the Islamabad High Court Act, 2010 was promulgated and the Court started functioning w.e.f. 3.1.2011. Since then it has rendered various landmark judgments and has contributed in achieving the goal of inexpensive and expeditious justice as enshrined in Article 37(d) of the Constitution of Pakistan.

In the master plan of Islamabad prepared in the year 1960, no space was allocated for the district courts and they were operating in the makeshift arrangements since then. In 2005, the government planned to shift the district courts to newly-constructed District Court Complex in sector G-10, however, when the Islamabad High Court was established, due to non-availability of proper building, it was allowed to use the District Courts Complex. The building is not adequate and is also not properly located therefore, to provide an appropriate environment for efficient and speedy justice it was decided to construct a new building of Islamabad High Court. For this purpose a plot measuring 5 acres was allotted by CDA. Initially,

architectural design was prepared by Pak PWD but later on after completion of formalities, the design prepared by a firm, "the Architects" was approved. The concepts of energy efficiency and the relationship with light and justice are salient features of the new building.

Subsequently, due to efforts of the Chief Justice and Judges of the Islamabad High Court, the CDA allotted 30 kanal plot at the Constitution Avenue for the IHC complex. In June, 2011, Mr. Justice Iqbal Hameedur Rehman, the then Chief Justice of Islamabad High Court, constituted a committee for shifting of District Courts from sector F-8 to the Islamabad High Court building and also shifting of the Islamabad High Court to the Constitution Avenue.

The efforts of Hon'ble Chief Justice of the Islamabad High Court Mr. Justice Muhammad Anwar Khan Kasi and other judges especially Mr. Justice Shaukat Aziz Siddiqui who took keen interest to get completed various projects regarding allotment of plot for the construction of permanent building for the Islamabad High Court are praiseworthy. It is because of these efforts that the dream has seen the light of the day and today we are here to break the earth for construction of the new and permanent building for the Islamabad High Court in the Constitution Avenue, G-5 Islamabad near to the Supreme Court of Pakistan, Federal Shariat Court and other important institutions. It is indeed a significant milestone in our advancements for the improvement in the system of administration of justice.

Ladies and Gentlemen:

Let me say that it is not an ordinary building which we are going to shape rather the bricks in its structure would shape the future. I am sure that the petitions and appeals would be heard and the historic judgments delivered in this building which will be shaping the contours of our judicial independence by adhering to the constitutionalism and rule of law. It would not only enhance the glory of this Court alone but would also shine like a diamond in the crown of the judicial institution. Better infrastructure and facilities can improve the system of administration of justice. Administration of justice, although a worldly affair for many others but is a sacred duty for Muslims. It is the constant and perpetual wish to render everyone his due. Justice maintains the balance in the society and *injustice anywhere is regarded as a threat to justice everywhere*¹. It also stands high and mighty in the moral hierarchy. Allah Almighty has ordained in His divine Book the Holy Quran and I quote:

"Allah commands doing justice, doing good to others, and giving to near relatives, and He forbids indecency, wickedness, and rebellion..."²

When it is command of Allah Almighty to do justice then the place where this sacred duty is to be performed can not be ignored. This also becomes sacred and important because of being used for the sacred purpose of doing justice. It is also responsibility of the State, under the command of the Constitution, to ensure the inexpensive and expeditious justice, and the role of High Courts in the enforcement and protection of the fundamental rights of the citizens is very crucial. There are instances of violation of Fundamental Rights of the people of the Country, as a result whereof thousands of cases pertaining to the enforcement of such rights are pending before superior judiciary, which need immediate attention.

Islamabad High Court being the Court for Federal Capital has more significance. The improvement in its functioning would have great impact and contribute to improve the governance of the country. By its judicial interpretation and a watchful eye, the functioning of various governmental institutions would become more transparent. Capital of any country is like the

¹ Martin Luther King, Nobel Laureate and champion of the American civil rights movement.

² An-Nahl 16 [90]

nucleus of a cell. If there is any injustice or law and order issue, then a negative message immediately travels and passes on to the whole world, because the important national as well as international institutions are located in the capital.

Islamabad, being capital of the country, carries more weight. The stability and better law and order situation of this territory is to be ensured and protected at any cost. The role of judiciary in the maintenance of the peace is beyond any doubt. Besides, the expectations of the general public have greatly increased than the past, therefore, the Islamabad High Court would have to work with more zeal and sense of responsibility on its shoulders being the High Court for Federal Capital. Having more emerging dimensions, this Court would have more creative opportunities.

Before parting, I would like to congratulate once again the Hon'ble Chief Justice and the Judges of the Islamabad High Court without whose keen interest this dream could not come true. I would not forget to thank all those government agencies who are playing key role in the preparation of this project. Their continuous efforts and devotion is needed for timely completion of this project. I am confident that this Court in discharging its Constitutional functions would always safeguard the fundamental rights of the citizen and would work for upholding the constitutionalism and rule of law in the country.

Let all of us pray to Allah Almighty to give us courage to administer the justice in its true spirit.

Thank you very much.

جناب جسٹس افتخار محمد چوہدری
چیف جسٹس آف پاکستان
کا

اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کی
عمارت کاسنگ بنیاد رکھنے کی
تقریب سے خطاب
بمورخہ 5 نومبر 2013ء

عدالت عظمیٰ کے میرے برادر جج صاحبان
ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فاضل صدر اور عہدیداران
معزز اراکین بار
خواتین و حضرات!

السلام علیکم!

یہ میرے لئے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ میں شاہراہ دستور میں اسلام آباد ہائیکورٹ کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی اس شاندار محفل سے خطاب کر رہا ہوں جو بیچ اور بار کے اراکین پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کی اپنی عمارت کا قیام ججوں، وکلاء اور سائلین کو کام کرنے کا بہترین ماحول مہیا کرنے کیلئے از حد ضروری تھا۔

نظام انصاف میں بہتری ایک دفعہ کی کوشش سے نہیں لائی جاسکتی بلکہ یہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ قانونی و عدالتی ادارے آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ وکلاء طبقے اور سائلین کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ تمام عدالتوں کو یا تو ایک ہی عمارت میں ہونا چاہیے یا کم از کم ایک دوسرے کے نزدیک ہونا چاہیے۔ سیکٹر جی-5 میں سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت کے نواح میں اسلام آباد ہائیکورٹ کی تعمیر سے ناصرف وکلاء بلکہ سائلین کو بھی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جانے کیلئے لمبے فاصلے طے کرنے کی کوفت سے خلاصی ملے گی۔ سپریم کورٹ وفاقی شرعی عدالت اور ہائیکورٹ کی عمارت کا ایک دوسرے کے قریب واقع ہونا آسانی کے علاوہ تحفظ کیلئے بھی ناگزیر ہے۔

ہمارے آئین کے دیباچے کی روح سے انصاف کی فراہمی بنیادی حق ہے۔ آئین کا آرٹیکل 175 سپریم کورٹ اور ہر صوبے میں ایک ہائیکورٹ کا قیام لازم قرار دیتا ہے۔ چونکہ تمام وفاقی ادارے دار الحکومت اسلام آباد میں واقع ہیں اس وجہ سے لاہور ہائیکورٹ راولپنڈی بیچ پر ان اداروں سے متعلق مقدمات کا بہت بوجھ تھا۔ تمام شہریوں کا مطالبہ تھا کہ اسلام آباد کیلئے ایک علیحدہ ہائیکورٹ تشکیل دینی چاہیے۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کا قیام انصاف تک رسائی کے آئینی حق کے حصول کی راہ میں ایک شاندار قدم تھا تاہم یہ ہماری

بدقسمتی تھی کہ ابتداء میں اس کا قیام آئین کی روح کے مطابق نہ کیا جاسکا، بلکہ اسے ایک آمر کے غیر آئینی اقدامات کی توثیق کی غرض سے عمل میں لایا گیا۔ الغرض یہ کہ اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 175 میں چند ترامیم کی گئیں جو دارالحکومت اسلام آباد میں ہائیکورٹ کے قیام سے متعلق تھیں۔ جس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائیکورٹ ایکٹ مجریہ 2010 نافذ کیا گیا اور 3 جنوری 2011 کو عدالت نے اپنا کام شروع کر دیا اور اس وقت سے آج تک اس نے بہت سے تاریخی فیصلے دیئے ہیں اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 37 کی ذیلی شق D میں وضع کردہ سستے اور فوری انصاف کے مقصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔

1960 میں تیار کئے جانے والے اسلام آباد کے بنیادی نقشے میں چھوٹی عدالتوں کیلئے کوئی جگہ مختص نہیں کی گئی تھی تب سے آج تک وہ عارضی مقامات پر فرائض سرانجام دے رہی ہیں۔ 2005 میں حکومت نے ان عدالتوں کو سیکٹر G-10 میں نو تعمیر شدہ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا، تاہم جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام عمل میں آیا تو کوئی مناسب عمارت نہ ہونے کی وجہ سے اسے ضلعی عدلیہ کے کمپلیکس کے استعمال کی اجازت دی گئی جو نہ صرف اس مقصد کیلئے نامناسب ہے بلکہ جہاں واقع ہے وہ جگہ بھی مناسب نہیں ہے اسلئے فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیلئے الگ عمارت تعمیر کی جائے تاکہ وہ ایک اچھے ماحول میں جلد انصاف مہیا کر سکے۔ اس مقصد کیلئے سی۔ ڈی۔ اے نے پانچ ایکڑ پر مشتمل ایک پلاٹ الاٹ کر دیا۔ ابتدائی طور پر اس کی عمارت کا ڈیزائن پاک پی۔ ڈبلیو۔ ڈی نے تیار کیا لیکن بعد میں دیگر رسمی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد "آرکیٹکٹ" نامی فرم کے تیار کردہ ڈیزائن کو منظور کیا گیا۔ اس نئی عمارت کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بجلی اور روشنی کی فراہمی کا بہتر انتظام کیا گیا ہے کیونکہ انصاف اور روشنی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔

بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کی کاوشوں کے نتیجے میں سی۔ ڈی۔ اے نے شاہراہ دستور پر اس عدالت کے کمپلیکس کیلئے 30 کنال کا پلاٹ الاٹ کر دیا۔ جون 2011 میں اس وقت کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اقبال حمید الرحمن نے ضلعی عدلیہ کی سیکٹر F-8 سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی شاہراہ دستور منتقلی کیلئے کمیٹی تشکیل دی۔

اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس محمد انور خان کاسی اور دیگر ججوں بطور خاص مسٹر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی کوششیں قابل داد ہیں۔ جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی مستقل عمارت کی تعمیر کیلئے پلاٹ کے الاٹمنٹ سے متعلق امور کی تکمیل میں گہری دلچسپی لی اور انہی کوششوں کے نتیجے میں ہمیں اپنے خوابوں کو تعبیر ملی اور آج ہم عدالت عظمیٰ، وفاقی شرعی عدالت اور دیگر اہم اداروں کے نزدیک شاہراہ دستور G-5 اسلام آباد میں عدالت عالیہ کے لیے نئی اور مستقل عمارت کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھنے کیلئے موجود ہیں اور یہ یقیناً انصاف کی فراہمی کے نظام میں بہتری کیلئے ہماری ترقی کی راہ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔

خواتین و حضرات!

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمارت محض اینٹوں پر مشتمل نہیں ہوگی بلکہ مستقبل کی صورت گری کرے گی۔ میں پُر امید ہوں کہ یہاں پر دائر کی جانے والی درخواستوں اور ایپلوں کو سننے کے بعد تاریخ ساز فیصلے صادر کیے جائیں گے جو قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے عین مطابق ہونگے اور ہماری عدالتی آزادی کی تشکیل کا موجب ہونگے اس سے نہ صرف اس عدالت کے وقار میں اضافہ ہوگا بلکہ یہ دیگر اداروں کے تاج میں ہیرے کی طرح چمکے گا۔ بہتر بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات انصاف کی فراہمی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کا باعث بنتے ہیں۔ انصاف باقی قوموں کے لیے ایک دنیاوی معاملہ ہے لیکن ہمارے لیے بحیثیت مسلمان ایک مقدس فریضہ

ہے۔ میری یہ ہمیشہ نیت رہی ہے کہ ہر ایک کو انصاف فراہم کیا جائے۔ انصاف ہی کی بدولت معاشرے میں توازن قائم رہتا ہے اور کہیں پر بھی ہونے والی نا انصافی ہر جگہ انصاف کیلئے خطرہ سمجھی جاتی ہے (بحوالہ مارٹن لوتھر کنگ نوبل انعام یافتہ اور امریکی شہری حقوق کی تحریک کے ہیرو کے الفاظ)۔ انصاف کو اخلاقیات کے دائرے میں سب سے بلند اور ارفع مقام حاصل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔“ (سورۃ النحل)

جب انصاف کرنا اللہ کا حکم ہے تو اس جگہ جہاں پر اس مقدس فریضے کی انجام دہی ہوگی سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اس لئے بھی اہم ہے کیونکہ یہ جگہ انصاف کے مقدس فریضے کی انجام دہی کے لیے استعمال ہوگی۔ آئین کے تابع ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ اور تحفظ میں عدالت ہائے عالیہ کا کردار بہت اہم ہے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے بہت سارے واقعات موجود ہیں اور اسی وجہ سے ایسے حقوق کے نفاذ سے متعلقہ ہزاروں کی تعداد میں مقدمات اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں جو کہ فوری توجہ کے مستحق ہیں۔

اسلام آباد ہائیکورٹ کو بطور وفاقی دارالحکومت کی عدالت ہونے کے باعث زیادہ اہمیت حاصل ہوگی اور اپنی فعالیت میں بہتری کی بدولت یہ اعلیٰ رتبے کی حامل ہوگی اور ملک میں مستحسن طرز حکمرانی کے قیام میں اہم کردار ادا کرے گی۔

عدالتی تشریح اور نگرانی کے ذریعے مختلف حکومتی اداروں کی کارکردگی مزید شفاف ہو جائے گی۔ کسی بھی ملک کا دار الخلافہ خلیے کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے اور کسی نا انصافی یا نقص امن کا مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں ایک منفی پیغام فوری طور پر پوری دنیا کو چلا جاتا ہے کیونکہ اہم ملکی اور غیر ملکی ادارے دار الخلافہ میں ہی واقع ہوتے ہیں۔

اسلام آباد ملک کا دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس ملک کو استحکام دینے اور یہاں امن وامان کو کسی بھی قیمت پر یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ امن و سکون کے قیام میں عدلیہ کا کردار کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ علاوہ ازیں عدلیہ سے لوگوں کی توقعات میں پہلے کی نسبت اضافہ ہوا ہے اس لئے وفاقی دار الخلافہ کا ہائیکورٹ ہونے کی حیثیت سے اسلام آباد ہائیکورٹ کو زیادہ لگن اور احساس ذمہ دار کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ نئی پیدا ہونے والی وسعتوں کے پیش نظر اس عدالت کو زیادہ تخلیقی مواقع حاصل رہیں گے۔

آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں دوبارہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی دلچسپی اور کوششوں کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا میں ان اداروں کا بھی شکر گزار ہوں جو اس منصوبے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کی بروقت تعمیر ممکن بنانے کیلئے ان کی مسلسل محنت اور لگن کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عدالت اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرتے وقت ہمیشہ عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی اور ملک کے اندر آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔

اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمت دے کہ ہم لوگوں کو انصاف دے سکیں۔

شکریہ!